

5651 Sorumluluk Devri ve Log Yükümlülüğü Beyanı

Kapsam: Bu ek, Tedbirge Gateway düğümü üzerinden genel internete çıkış (exit node) etkinleştirilmesi hâlinde doğan yükümlülüklerin taraflar arasındaki dağılımını düzenler.

Dayanak: 5651 s. Kanun md. 2/1-(e), 5, 7 · İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik · 6698 s. KVKK

B.1 Varsayılan izole ağ statüsü

Tedbirge Gateway varsayılan yapılandırmasında kapalı devre, izole bir haberleşme ortamı kurar ve genel internet erişimi dağıtmaz. Bu yapılandırmada düğüm sahibi, 5651 sayılı Kanun anlamında erişim sağlayıcı veya toplu kullanım sağlayıcı sıfatını kendiliğinden kazanmaz.

B.2 Exit node ile sıfat değişikliği

Düğüm sahibinin ağı bir işyeri, kamu kurumu, kamp alanı, etkinlik alanı veya benzeri bir mekânda üçüncü kişilerin kullanımına açması ve genel internete çıkışı (exit node) etkinleştirilmesi hâlinde, 5651 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca 'toplu kullanım sağlayıcı' sıfatı münhasıran düğüm sahibinde doğar.

B.3 Adli log yükümlülüğünün münhasırlığı

B.2 hâlinde iç IP dağıtım kayıtlarının (kaynak IP, atanan IP, MAC adresi, port bilgisi, oturum başlangıç/bitiş zaman damgası) elektronik ortamda kendi sisteminde tutulması, doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, yetkisiz erişime karşı güvenliğinin sağlanması ve mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanması yükümlülüğü münhasıran Müşteri'ye/düğüm sahibine aittir.

B.4 Zaman damgası ve bütünlük

Müşteri, log kayıtlarının NTP ile senkronize saat kaynağı kullanılarak üretilmesini ve kayıt bütünlüğünün özet (hash) veya nitelikli elektronik zaman damgası ile doğrulanabilir olmasını sağlar. Tedbirge opsiyonel bir log modülü sağlar; modülün varlığı yükümlülüğü Tedbirge'ye devretmez.

B.5 Tedbirge'nin teknik erişimsizliği

Ağ üzerinden taşınan yük uçtan uca AES-256-GCM ile şifrelenir ve özel anahtar kullanıcı cihazından çıkmaz. Tedbirge; içerik verisine, log kayıtlarına veya abone bilgisine teknik olarak erişemez, kopyasını tutmaz ve yetkili makam taleplerinde Müşteri'nin yerine geçemez. Tedbirge'ye ulaşan talepler gecikmeksizin Müşteri'ye yönlendirilir.

B.6 Bildirim ve belge yükümlülükleri

Müşteri, ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılığı yapması hâlinde mülki idare amirliğinden izin belgesi alınması ve BTK'ya yapılması gereken bildirimler dâhil tüm idari yükümlülükleri bağımsız hukuki danışmanlıkla değerlendirip yerine getirir.

B.7**Tazmin**

Bu ekte tanımlı yükümlölüklerin ihlalinden doğan idari, hukuki ve cezai sorumluluk ile üçüncü kiři talepleri Müřteri'ye aittir; Müřteri, Tedbirge'yi bu taleplerden ari tutmayı kabul eder.

İmza bloęu

Müřteri / düęüm sahibi (unvan, ad-soyad, tarih, imza) — Tedbirge: Mehmet DİNÇ (Tedbirge Gateway)

Bu metin taslaktır ve hukuki görüş yerine geçmez; imzalanmadan önce hukuk müşavirinizce nihai hâline getirilmelidir.